



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/355/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א. שרייבר

תובע:

מרדכי סמט

באמצעות ב"כ: עו"ד פוגל אהרון

נגד

נתבעים:

1

לביא חיים,

2

לביא מיכל,

באמצעות ב"כ: עו"ד צור רן

פסק דין

השאלה נשוא פסק דין זה היא האם מסמכי הרישום של הבית המשותף קובעים שמרתף הקיים בבית המשותף שייך לתובע, או שהמרתף הוא רכוש משותף.

1. הבית המשותף נשוא ההליך נמצא ברחוב אדמון 8, יוסף גרשון 3 בירושלים, בגוש 30061 חלקה 44 (להלן – הבית המשותף). הבית המשותף כולל 2 דירות, הוא נרשם בשנת 1985 ויש לו תקנון מוסכם (להלן – התקנון המוסכם).

2. התובע הוא בעלים של דירה הרשומה כתת חלקה 2 בבית המשותף, והנתבעים הם בעלי דירה הרשומה כתת חלקה 1 בבית המשותף. מתחת לדירת הנתבעים קיים מרתף.

3. לטענת התובע, המתגורר בארה"ב, על פי תקנון הבית המשותף, הזכויות במרתף נתונות לבעלים של תת חלקה 2. לטענתו הנתבעים פלשו למרתף ונכסו אותו לעצמם. לטענתו, העובדה ששטח המרתף לא מוזכר בתשריט הבית המשותף אינה סתירה אלא השמטה שחסרונה הושלם באמור בסעיף 3 לתקנון הבית המשותף. לטענתו, הרכוש המשותף אינו שיורי, אלא שטח במסומן בספרה 3. המרתף לא סומן בספרה 3.

לטענתו, כדי שחלק מסוים יהיה צמוד לדירה פלונית, די בכך שהצדדים קבעו זאת בתקנון. יש לפרש את התקנון כחוזה. לטענתו, הוכיח שכאשר נמכרה הדירה לנתבעים היא במפורש לא כללה את המרתף. הבעלים המקוריים של כל הנכס, לא כלל את המרתף במסגרת המכר כאשר מכר את הדירה. הנתבעים נמנעו מלהעיד את מי שמכר להם את הדירה משום שעדותו לא הייתה תומכת בעמדתם.

במהלך השנים רק משפחת התובע עשתה שימוש במרתף, לרבות התובע עצמו. אולם לפני מספר שנים ניסה הנתבע להתחיל בעבודות בניה ואז החל עימות בינו לבין משפחת התובע.

לפיכך ביקש התובע לסלק את ידם של הנתבעים מהמרתף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/355/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. לטענת הנתבעים, המרתף הוא רכוש משותף.

לטענתם, התובע לא מתגורר בארץ כ-25-27 שנים, והוא שהה בכלא הפדרלי בארה"ב עקב מעשה שחיתות.

לטענתם, התובע ואחיו ניסו להשתלט על זכויות נוספות במחסן, שאין ספק שהוא שייך לנתבעים. לטענתם, על פי נסח הטאבו, התשריט וצו הרישום, המרתף לא מוזכר כמוצמד לדירת התובע, אף שקיימות הצמדות אחרות. מי שניסח את התקנון הוא אביו של התובע, וככל שהיה רוצה להצמיד את המרתף לדירת התובע, היה קובע זאת במפורש.

כמו כן אין הגיון שהמרתף שבנוי מתחת לדירת הנתבעים יוצמד באופן בלעדי לדירת התובע הנמצאת בקומה העליונה.

בנוסף, בתשריט הבית המשותף, המדרגות העולות לדירת התובע, צבועות בצבע הדירה בעוד אלו היורדות למרתף אינן צבועות כך. דבר המעיד כעל כך שהן רכוש משותף. העובדה שהמרתף מוזכר בתקנון ולמרות זאת לא הוצמד במפורש לדירת התובע, מעידה על כך שלא מדובר בהשמטה בתשריט, אלא שלא הייתה כוונה לתת לדירת התובע זכויות בלעדיות במרתף. גריעת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה מסוימת צריכה להיות מפורשת וחד משמעית. הנטל על התובע להוכיח שרכוש משותף כאמור הוצמד לדירתו. אולם הראיות מראות שלא כך הדבר. המרתף לא היה בשימוש במשך שנים רבות והיה בור מלא מים. גם הטענה שמשפחת התובע השתמשה במרתף לפני שנים רבות אינה מעידה שהמרתף היה שייך דווקא לדירה 2, שכן כל אחד מבעלי הדירות רשאי לעשות שימוש ברכוש משותף.

המרתף היה במצב גרוע, מוצף מים ושורץ עכברים לפני השיפוץ שנעשה על ידי הנתבעים. במשך שנים אף אחד לא עשה שימוש במרתף.

הסעיף בתקנון בו מוזכר המרתף צריך להתפרש כך שגם לדירה 2 יש זכויות במרתף, אבל לא רק לה.

החליך

5. כתב התביעה הוגש ביום 1.11.2021.

ביום 7.9.2022 התקיימה ישיבה מקדמית.

ביום 20.2.2023 התקיימה ישיבת הוכחות.

מטעם התובעים נחקר התובע, באמצעות אפליקציית זום, וכן מר חיים סמט, אח התובע, ומר יקותיאל סמט, אח התובע. מטעם הנתבעים העיד הנתבע, וכן מר יוסי לביא, אח הנתבע, גב' חנוך המתגוררת בסמוך לבית המשותף, גב' יוכבד אייזנבך המתגוררת בסמוך לבית המשותף, ומר נחמן אברהם אח הנתבעת.

בהסכמת הצדדים נחקר מטעם התובע מר מיכאל גול, שהיה בעבר בעלים של דירת הנתבעים, בישיבה נדחית שהתקיימה ביום 20.6.2023.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאחר מכן הגישו הצדדים סיכומים בכתב.

דיון והכרעה

6. סעיף 61 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) קובע ש"בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף."
7. סעיף 62 (ג) לחוק המקרקעין קובע ש"תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן".
8. באשר לפרשנות תקנון בית משותף נקבע בפסיקה ש"תקנון בית משותף הוא בגדר הסכם שנערך בין בעלי הדירות בבית המשותף. ככל הסכם יש לפרשו על-פי אומדן דעת הצדדים", וכי יש לתת לו " ... פירוש המגשים את תכליתם הכלכלית המשותפת של הצדדים, מתוך יחוס להם סבירות והוגנות ... " [ר' ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, נד (3) 389 (להלן – ענין גלמן)]. משנרשם התקנון בפנקס הבתים המשותפים, ניתן לו מעמד קנייני [ר' רע"א 3463/11 עזובן המנוח אהרונ' שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013)].
9. לאור האמור, פרשנות תקנון בית משותף נעשית באופן דומה לפרשנות חוזה.
10. סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן – חוק החוזים) קובע כי "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו".
11. בענייננו, נוסח התקנון המוסכם בכל הנוגע למרתף אינו בהיר דיו. סעיף 3 לתקנון המוסכם, שהוא הסעיף היחיד בו מוזכר המרתף, קובע:

"בהתאם לאמור בסעיפים 61 ו-62 לחוק אני קובע כי:

לדירה מס' 2 תהא נתונה הרשות לבנות מעל הגג, וכל זכות בניה שתהא יחודית וצמודה לגג, תהא שייכת לדירה מס' 2.

לדירה מס' 1, תהא נתונה הרשות לסגור את החצר ולבנות בתוכה, וכן לשנות לצורך כך את מיקום מבנה המדרגות והכניסה לחצר, וזאת בתנאי שלא תשלל זכות המעבר לבור המרתף מדירה 2 לה נתונות זכויות המרתף." (ההדגשה אינה במקור).
12. התובע מפרש את סעיף 3 כקובע שהזכויות במרתף נתונות לדירה 2, ואילו הנתבעים טוענים שלשון הסעיף מתאימה לכך שהמרתף הוא רכוש משותף שגם לתובע זכויות בו, אך לא רק לו.
13. על פי הפסיקה העוסקת בפרשנות חוזים, במקרה שלשון החוזה ניתנת למספר פירושים, יש לבחון את הנסיבות החיצוניות כדי לאתר את אומד דעת הצדדים, וכן לפרש את החוזה מתוך מכלול הוראותיו [ר' לדוגמה ע"א 2308/20 פז חברת נפט בע"מ נ' אליהו ממון (נבו 28.8.2022) בפסקאות 65, 66 לפסק דינה של כב' השופטת ג' כנפי שטייניץ]. באשר לפרשנות חוזה מתוך מכלול הוראותיו נאמר כי "הסעיף החוזי הוא תבנית נוף מולדתו – מהותו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קשורה במארג ההסכמי הסובב אותו" [ר' לדוגמה ע"א 8763/15 יואל זיו נ' גספא הנדסה בע"מ (נבו 4.1.2017) בפסקה 33 לפסק דינו של כב' השופט סולברג].

בנוסף קובעת הפסיקה כי תכלית המוסד החוזי הרלוונטי משפיעה על אופן פרשנות החוזה [ר' ע"א 3894/11 דלק- חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' ניר בן שלום (נבו 6.6.2023) בפסקה 11 לפסק דינו של כב' השופט ס' גובראן].

14. במכלול הנסיבות נשוא ההליך דן, אני מוצאת שהפרשנות הנכונה של סעיף 3 לתקנון היא זו הקובעת שהמרתף הוא רכוש משותף, ואינו מוצמד לדירת התובע, כפי שאנמק להלן.

15. אין מחלוקת שהמרתף אינו רשום כדירה, ועל כן הוא נכלל בהגדרת "רכוש משותף" שבסעיף 52 לחוק המקרקעין. הגדרה זו היא הגדרה שיווית. הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לאחת הדירות בבית המשותף יכולה להיות על פי סעיף בתקנון (ר' סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין) או על-פי החלטה של כל בעלי הדירות (ר' סעיף 62(א) לחוק המקרקעין) [ר' לדוגמה ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון ואח' (נבו 27.8.2009)].

בפסיקה נקבע לעניין פרשנות תקנון, שוויתור על זכות הנובעת מבעלות בדירה צריכה להיות פוזיטיבית ברורה ומפורשת (ר' ענין גלמן).

בענייננו עולה כאמור שלשון סעיף 3 לתקנון אינה ברורה וניתנת לשתי פרשנויות. בחינת יתר הוראות התקנון המוסכם מעלה כי הן תומכות בפרשנות הנתבעים ולא בפרשנות התובע.

16. התקנון המוסכם כולל 5 סעיפים בלבד.

סעיף 1 לתקנון קובע כי "אני מוציא חלקים מהרכוש המשותף ומצמידם לדירות כדלהלן: "ובהמשכו מפורט שהחצר, כפי שהיא מסומנת בתשריט הבית המשותף וצבועה בצבע אדום תוצמד לדירה 1, וכי המדרגות והגג כפי שהם מסומנים בתשריט הבית המשותף וצבועים בצבע כחול יוצמדו לדירה 2.

סעיף 2 לתקנון מתייחס לשיעור החלקים של 2 הדירות הרכוש המשותף, וקובע ששטחי ההצמדות לא יכללו בשיעור החלקים ברכוש המשותף.

סעיף 3 הוא הסעיף שפרשנותו שנויה במחלוקת, וסעיפים 4 ו-5 אינם רלוונטיים לעניין.

17. מהאמור עולה שכאשר מנסח התקנון רצה להצמיד חלקים מהרכוש המשותף לדירות, הוא השתמש עשה זאת באופן מפורש, הן תוך שימוש במונח המשפטי המתאים **שבחוק המקרקעין** "להצמיד" והן בהפניה לתשריט הבית המשותף, המהווה חלק ממסמכי הרישום, שם סומנו אותם חלקים בצבע הדירה ובאות מתאימה. כמו כן, ההצמדות בוצעו בסעיף מסוים בתקנון המוסכם, סעיף 1, אשר כולו מתייחס לעניין זה.

18. לעומת זאת, סעיף 3, בו מוזכר המרתף, מתייחס **לזכות לבנות בחלקים הצמודים**, ולא להצמדות עצמן. מההקשר של האמור בסעיף עולה שהמרתף מוזכר בסעיף זה רק בשביל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להבהיר שלא תישלל זכות המעבר אליו לבעלי דירה 2 כתוצאה מבניה של הדירה בתת חלקה 1 בחצר. לכן התוספת שבסוף הסעיף "לה נתונות זכויות המרתף" לא באה כדי לקבוע הצמדה, שאחרת הייתה נזכרת בסעיף 1 לתקנון שעסק בהצמדות, אלא באה להסביר מדוע אין לשלול את זכות המעבר לבעלי דירה 2 – מכיוון שיש להם זכויות במרתף. המילים "זכויות המרתף" אינן מובנות, ונראה שמדובר בטעות הגהה כאשר הכוונה הייתה לכתוב "זכויות במרתף". העובדה שיש לבעלי תת חלקה 2 זכויות במרתף יכולה לנבוע גם מהיותו רכוש משותף, שאז הזכויות בו הן לבעלי שתי הדירות. דהיינו, מנוסח התקנון עולה שהפרשנות הסבירה יותר היא שסעיף 3 נועד למנוע מצב שבו בניה בחצר תשלול מבעלי תת חלקה 2, הנמצאת בקומה העליונה את הזכות הקיימת גם להם, אך לא רק להם, להשתמש במרתף בהיותו רכוש משותף.

19. יתרה מכך, בתשריט הבית המשותף, אליו מפנה התקנון, ואשר מהווה חלק ממסמכי הרישום, צבועים החלקים ברכוש המשותף שהוצמדו לכל אחת מ-2 הדירות על פי התקנון בצבע הדירה, ובנוסף על כך תוארו הן בתשריט והן בטבלה המופיעה בו באותיות, וצוין שהם צמודים לדירות. כן צוין בטבלה כי הרכוש המשותף מסומן בספרה 3 ללא צבע, ושטח כאמור צוין בחצר בגוף התשריט. קומת המרתף והמרתף עצמו **כלל אינם מופיעים בתשריט.**

נסח הרישום אף הוא מפרט את ההצמדות של החצר לתת חלקה 1 ואת הגג והמדרגות לתת חלקה 2 ואינו מתייחס כלל למרתף.

במצב כאמור, עדיפה פרשנות המייצרת התאמה בין כלל מסמכי הרישום על פני כזו היוצרת סתירות ביניהם. היעדר התייחסות למרתף ביתר מסמכי הרישום מחזקת את המסקנה שלא היתה כוונה להצמידו למי מהיחידות. לפיכך הפרשנות על פיה המרתף נכלל בהגדרה השיורית של רכוש המשותף על פי סעיף 52 לחוק המקרקעין, היא הפרשנות העומדת בקנה אחד עם כל מסמכי הרישום.

20. גם יתר הנסיבות כפי שעלו מראיות הצדדים, עומדות בקנה אחד עם הפרשנות האמורה, ולכל הפחות אינן סותרות אותה, כמפורט להלן.

21. ראשית, אין מחלוקת שמי שהיה הבעלים של כל הבית המשותף בעת שנרשם היה אביו של התובע, שכבר אינו בחיים, ונפטר לפני שנים בודדות. במצב דברים זה, היה באפשרות אביו של התובע לנסח את התקנון כפי רצונו. העובדה שהתקנון נוסח כך שחלקים אחרים ברכוש המשותף הוצמדו באופן מפורש על פי התקנון לאחת משתי הדירות, אולם המרתף לא הוצמד באופן מפורש, מחזקת את המסקנה שלא הייתה כוונה להצמידו. בהקשר זה אציין כי אף לא אחד מהעדים שהביא התובע היה מעורב בניסוח התקנון.

22. שנית, החלקים שהוצמדו באופן מפורש על פי התקנון לכל אחת משתי הדירות הם חלקים הסמוכים פיזית לכל אחת מהן. לעומת זאת המרתף סמוך פיזית דווקא לדירת הנתבעים, ולא לדירת התובע. דבר זה תומך בכך שיש לפרש את סעיף 3 ככזה שהתכוון להבהיר שלמרות שמדובר ברכוש הנמצא פיזית בסמוך לתת חלקה 2, יש לאפשר מעבר אליו גם לבעלים של תת חלקה 1, לאחר שתת חלקה 2 תשתמש בזכויות שהקנה לה התקנון בחצר הצמודה, באופן שעלול לפגוע באפשרות למעבר כאמור. כמו כן, לאור היעדר סמיכות פיזית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/355/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בין המרתף לדירת התובע, אם הייתה כוונה להצמידו לדירה זו, היה מצופה שעניין זה יצוין באופן ברור, לפחות כפי שצויינו ההצמדות האחרות לדירת התובע שכן סמוכות לדירה.

23. שלישית, אין בכך שהמרתף לא נמכר על ידי אבי התובע יחד עם דירה מספר 1 (שכיום היא בבעלות הנתבעים), כפי שהעידו עדי התובע, כדי להוכיח שהוא צמוד לדירת התובע, שכן גם כרכוש משותף לא היה מקום שהמרתף יימכר יחד עם דירה 1. רכוש משותף מעצם טבעו משותף לכלל בעלי הדירות ואין צורך להזכירו בחוזה מכר של דירה מסוימת. מיכאל גול, אשר הוזמן להעיד מטעם התובע, העיד שרכש את דירה מספר 1 (דירת הנתבעים) מאביו של התובע, וכי גר בדירה תחילה בדמי מפתח ואחר כך רכש אותה, וכי נכתב בהסכם שהיא אינה כוללת את המרתף (פרוטוקול הדיון מיום 20.6.2023 עמוד 2 שורות 10-5). כן העיד שבתקופה שהיה בבניין המרתף היה מוזנח ואף אחד לא עשה בו שימוש (עמוד 2 שורות 48-50). כן העיד שלא הצליח למצוא את הסכם המכר במסגרתו רכש את הדירה (עמוד 2 שורות 4-5). מעדותו עלה שאינו מבין את האבחנה בין רכוש משותף שכל בעלי הדירות יכולים להשתמש בו לבין רכוש משותף המוצמד לדירה פלונית, שכן פעם טען שאינו יודע אם המרתף שייך לכולם (עמוד 2 שורות 44-41) ופעם טען שהיה שייך ל"דייר למעלה" כשהכוונה כנראה לדירת התובע (עמוד 3 שורות 15-13). בכל מקרה העיד שהנתבעים לא קנו ממנו את הדירה, אלא מאלמליח שרכש את הדירה בהמשך, וכן שלא דיבר איתם מעולם על המרתף ועל הזכויות בו (עמוד 3 שורות 12-6), זאת בניגוד לטענה מטעם התובע, שמיכאל גול היה מעורב במכירת הדירה לנתבעים ובכך שנמסר להם שהמכר אינו כולל את המרתף (ר' לדוגמה הודעת התובע לעניין העדים מיום 30.10.2022) דבר שהתברר מעדותו של מר גול שאינו נכון.

בהתחשב בכך שלא ניתן היה לראות את חוזה המכר לגבי רכישת הדירה על ידי מר גול, והעובדה שלא זכר במדויק מה נכתב באותו חוזה באשר למרתף, ובכך שלא הובאה כל עדות לגבי הבהרת העניין לנתבעים, הרי שלא ניתן להסתמך על עדות גול כתומכת בפרשנות התקנון או בידיעה כלשהי של הנתבעים אודות הזכויות הנטענות על ידי התובע.

בנוסף, בניגוד לטענת התובע, איני סבורה שיש משקל משמעותי לעדות מי שמכר לנתבעים את הדירה באשר למה שנאמר להם במסגרת המכירה, שכן יתר הנסיבות תומכות בכך שהמרתף הוא רכוש משותף וממילא לא אמור היה להיכלל בחוזה המכירה, והתובע אף לא הוכיח שהייתה כוונה להוציאו מגדר הרכוש המשותף אף בהסכם המכר שנחתם בין אביו לבין מר גול, הרוכש הראשון של הדירה. בנסיבות העניין הנטל על התובע להוכיח את טענתו שהמרתף צמוד לדירתו על אף חוסר הבהירות שבמסמכי הרישום, ועל כן אם היה סבור שמוכרי דירת הנתבעים יכולים לתמוך בטענה זו, לא הייתה כל מניעה שיזמן אותם להעיד בעניין.

24. רביעית, עדות עדי התובע שלפני שנים רבות השתמשו במרתף כמחסן או לעשיית מיץ ענבים, אינה מעידה על היותו מוצמד לדירתם, הן משום שגם אם המרתף הוא רכוש משותף לא הייתה מניעה שמי מטעם התובע יעשה בו שימוש, והן משום שמלכתחילה שתי הדירות, ולמעשה כל הבית המשותף עוד לפני רישומו היה שייך לאביו של התובע, ועל כן לא מן הנמנע שבמהלך השנים ביצע שימוש בחלקים שונים שלו, ובניו המשיכו שימוש כאמור למעט בדירה מספר 2 שנמכרה, גם בהמשך. מכל מקום, לא שוכנעתי שבוצע שימוש ייחודי כאמור מטעם התובע או מי מבני משפחתו, לפחות מאז שהנתבעים רכשו את דירתם, לפני 27 שנים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אציין כי בעדויות מטעם התובע הייתה חוסר בהירות ואף סתירות באשר לשנים שבהם לטענת אחיו השתמשו במרתף, ובאשר לתובע עצמו עלה כי ככל שהשתמש במרתף הדבר היה בשנות ה-90 ולאחר מכן עזב את ארץ. גם בדברים שאמרו אחי התובע לעניין השימוש במרתף, לא עלה כי היה שימוש תדיר מטעמם, וכן עלה כי לאורך תקופה ארוכה כלל לא ניתן היה להשתמש במרתף כי היה מלא במים (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 20.2.2023 עדות חיים סמט בעמוד 1 שורות 20-26 עדות יקותיאל סמט בעמוד 4 שורות 30-38 עמוד 5 שורות 6-17 וכן עדות התובע בעמוד 6 שורות 28-33).

הנתבע מצדו העיד כי הוא גר בדירה כ-27 שנים וכי כבר כשעבר לגור בדירה השתמש במרתף כמחסן ובהמשך שאב את המים מהמרתף ושיפץ אותו בשל ליקויי רטיבות שנגרמו מהמרתף לדירתו (עמוד 10 שורות 15-27). כמו כן הנתבע העיד שהמרתף לא היה נעול מאז עבר לגור בדירה וכי השימוש שלו במרתף היה לצרכי אחסון (עמוד 10 שורות 15-18 שורות 32-33 עמוד 11 שורות 30-31). כן העיד הנתבע כי בכל התקופה שגר בדירה לא עשה התובע או מי מטעמו שימוש במרתף (עמוד 11 שורות 28-38). עדותו של הנתבע לא נסתרה ונתמכה גם בעדות אחיו, יוסי לביא, שהעיד שסייע לאחיו בשיפוץ המרתף וראה את מצבו הקודם (עמוד 13 שורות 12-24) וכן בעדות אח הנתבעת שהעיד שגר במשך שנה בדירה לפני הנתבעים ובאותה תקופה המרתף היה נטוש (עמוד 14 שורות 8-13). בהתחשב בכך שהנתבע הוא זה שגר בבית המשותף בתקופה האמורה, ואילו התובע היה בארה"ב ודירתו הייתה מושכרת לאחרים שאינם מי מבני משפחתו או העדים שהעידו מטעמו, אני מעדיפה את העדויות האמורות מטעמו בעניינים אלו על פני העדויות מטעם התובע.

ממכלול העדויות בעניינים אלו עולה שגם אם נעשה שימוש מטעם התובע או מי ממשפחתו במרתף, הרי שהשימוש היה לפני למעלה מ-20 שנים, ולאחר מכן נעשה שימוש גם מטעם הנתבעים אשר פעלו גם לשיפוץ המרתף מבלי שהועלתה טענה כלשהי מטעם התובע, עד שנים ספורות לפני הגשת התביעה, שאז החלה המחלוקת בעניין זה (התובע לא טען וממילא לא הוכיח שטען בנוגע לשימוש של הנתבעים במרתף עד שנים ספורות לפני הגשת התביעה, ומעדותו עלה שכלל לא היה מודע עד לאותו מועד לנעשה בו מאז עזב לארה"ב לפני כ-30 שנה).

25. מכל האמור עולה כי המרתף נשוא ההליך הוא רכוש משותף של הבית המשותף. התובע לא הוכיח כי הנתבעים מבצעים שימוש ייחודי במרתף, ומעדות הנתבעים כאמור לעיל עלה שהמרתף פתוח לכולם, וכי השתמשו בו לאחסון. התובע לא טען, וממילא לא הוכיח, שהשימוש שעושים הנתבעים במרתף אינו סביר או מונע ממנו או ממי מטעמו לבצע שימוש דומה. לפיכך התובע אינו זכאי לסעד שביקש במסגרת התביעה, דהיינו, אינו זכאי לסילוק ידם של הנתבעים מהמרתף. לאור האמור התביעה נדחית.

26. באשר להוצאות ההליך, מכיוון שהתביעה נדחתה, ולאור הצורך לקיים 2 ישיבות הוכחות, בשל אי הגעת אחד מעדי התובע לישיבת ההוכחות הראשונה, באופן שנדרשה ישיבה נוספת, על התובע לשלם לנתבעים הוצאותיהם בסך של 10,000 ₪.

ניתן היום, י"א תשרי תשפ"ד, 26 ספטמבר 2023, בהיעדר הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים